

1502126-22.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado à ré. Ela trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 9,7g (nove gramas sete decigramas); e mais 94 (noventa e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1502126-22.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502126-22.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FRANCISCA DINIZ DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

FRANCISCA DINIZ DA SILVA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 10h17min, na Rua Carolina Moraes Roston, altura do nº 55, no Jardim Paineiras, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, FRANCISCA DINIZ DA SILVA trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 9,7g (nove gramas sete decigramas); e mais 94 (noventa e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando 48,55 (quarenta e oito gramas e cinquenta e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi notificada (fls. 103) e apresentou Defesa Prévia (fls. 107/109). A denúncia foi recebida (fls. 116/118) e a ré foi devidamente citada (fls. 143).

Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e a ré interrogada. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade arguida pela defesa técnica da ré. Ocorre que os policiais efetuaram a abordagem da acusada por suspeitarem que ela trazia consigo algo ilícito, possivelmente drogas, em razão de estar em local conhecido como ponto do comércio espúrio, em atitude suspeita. Assim, fica afastada a preliminar arguida, pois havia fundada suspeita para a abordagem policial.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que a ré praticou o crime de tráfico que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 19/21 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 76/78 positivo para maconha.

Quando interrogada, em Juízo, a ré confessou os fatos. Confessou que estava no local vendendo entorpecente para sustentar seu vício em drogas. Negou que as porções que estavam no carro fossem de sua propriedade. Aduziu que exerce a traficância para manter seu vício.

A confissão da ré, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Danilo Cano de Souza, afirmou que fazia patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico drogas, quando avistou uma mulher à beira da calçada e suspeitou que ela estivesse exercendo a traficância. Disse que a abordou e solicitou que ela mostrasse o que havia em seus bolsos, e que ela retirou do bolso de sua blusa, uma sacola plástica que continha 18 porções de maconha e R\$50,00 em dinheiro composta por duas cédulas de R\$10,00, 5 cédulas de R\$5,00, 2 cédulas de R\$2,00 e uma moeda de R\$1,00. Aduziu que próximo a ela estava estacionado um veículo Fiat/Fiorino, cor branca, placa não anotada, em que ela indicou que embaixo do carro havia mais drogas. Contou que sob o carro encontrou uma sacola contendo 94 porções de maconha. Disse que a acusada não portava documento de identidade, mas se apresentou como Francisca Diniz da Silva. Aduziu que solicitou apoio da policial feminina Sd. Vidoto, que compareceu no local e fez busca pessoal em Francisca, mas que nada foi encontrando com ela. Contou que Francisca confessou que estava vendendo droga e que a cada 30 porções vendida ganhava R\$10,00, sendo que estava comercializando drogas desde às 07h.00min, e que sobre a pessoa que lhe fornece droga para vender, não atestou nada sobre. Aduziu, finalmente, que a acusada não portava celular.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Francisco da Rocha, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado à ré. Ela trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 9,7g (nove gramas sete decigramas); e mais 94 (noventa e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando 48,55 (quarenta e

oito gramas e cinquenta e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais militares afirmaram que realizavam patrulhamento em local conhecido pela mercancia do tráfico ilícito de entorpecentes, quando se depararam com a acusada à beira da calçada. Contaram que a abordaram e pediram-lhe que mostrasse o bolso, ocasião em que ela tirou uma sacola plástica contendo 18 porções de maconha e R\$50,00 em notas diversas. Contaram que próximo estava estacionado um automóvel Fiat/Fiorino, cor branca, tendo a ré informado que embaixo do veículo havia mais entorpecente, e lá efetivamente encontraram 94 porções de maconha. Aduziram ter a ré confessado estar no local traficando desde as 07h00min.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (18 invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol popularmente conhecida como "maconha", pesando 9,7g; e mais 94 invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol popularmente conhecida como maconha pesando 48,55), além do local onde a ré estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência da ré (fls 42/43) fica compensada com a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.3,43/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré FRANCISCA DINIZ DA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 39/43). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Poderá, entretanto, aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, pois está solta, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento a ré de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA